

0032820-37.2016.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... conhecido nos meios policiais por tráfico de entorpecentes, contudo nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Na ocasião, o acusado apresentou a documentação da motocicleta, alegando que era emprestada de um amigo e foi liberado. No entanto, horas depois, receberam a comunicação de que a referida motocicleta seria produto de roubo e, ao retornarem ao local, encontraram Wesley, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - 15010-070 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0032820-37.2016.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Origem:

637/2016 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 15327/2014 - Delegacia de Polícia de São José do Rio Preto

Réu:

WESLEY WIGOR RISSATI

Artigo:

180, caput, do CP.

Aos 10 de fevereiro de 2022, às 15:00h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do MM. Juiz de Direito auxiliar, Dr. CRISTIANO MIKHAIL, da Comarca de São José do Rio Preto/SP, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento da Dra. VALÉRIA ANDREA FERREIRA DE LIMA, DD. Promotora de Justiça. Presente o acusado WESLEY WIGOR RISSATI e seu Defensor nomeado, Dr. Augusto César Júnior - OAB/SP. 299562. Instalada a audiência, pelas partes foi manifestada concordância para realização do ato de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, dando início a instrução criminal, foram inquiridas a vítima João Paulo Colograi, testemunha comum PM.Márcio da Silva Tomé e após realizado o interrogatório do réu, gravado através da ferramenta Microsoft Teams, constando o arquivo com a gravação da audiência salvo no OneDrive. Pela ordem, requereu a palavra as partes a fim de desistirem da oitiva da testemunha comum PM.Fábio Roberto de Oliveira, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pelo MM. Juiz de Direito foi dito que não havendo mais provas a serem produzidas em audiência dou por encerrada a instrução do feito, passando-se aos debates orais. Pela ordem, dada a palavra à representante do Ministério e defensor, manifestaram oralmente. Pelo MM. Juiz de Direito foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. WESLEY WIGOR RISSATI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 24 de outubro de 2014, por volta das 20h00min, na Rua Décio Marra, Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, adquiriu, conduziu ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor azul, que ostentava a placa artesanal HJX-5458, São José do Rio Preto, que sabia ser produto de crime. A denúncia foi recebida no dia 24 de setembro de 2018 (fls. 144/145). O acusado foi regularmente citado (fls. 174) e apresentou resposta à acusação (fls. 184/185). Folha de Antecedentes (fls. 132/136) e certidão de eventos (fls. 208/211) foram juntadas aos autos. Nesta data, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas a vítima João Paulo Colagrai e a testemunha comum PM Márcio da Silva Tomé. Após, o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade do delito de receptação está comprovada nos autos pelas seguintes evidências: boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de entrega (fls. 09) assentada (fls. 24/25) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. A autoria também é certa. Senão, vejamos. Interrogado nesta data, o réu Wesley Wigor Rissati relatou que, no dia dos fatos, estava na zona do baixo meretrício junto com umas garotas e um rapaz que conheceu naquele momento. Alegou que, como havia acabado a bebida, o referido rapaz pediu para que o acusado fosse buscar mais bebidas em um serv-festa e para tanto lhe emprestou sua motocicleta e os respectivos documentos do veículo. Disse que no caminho foi abordado pelos policiais, apresentou o referido documento e foi liberado. Cerca de duas horas depois, quando estava na residência de uma das garotas, os policiais retornaram ao local e o detiveram sob a alegação de que a motocicleta seria produto de roubo, tendo o outro rapaz se evadido. Mencionou, por fim, que não tinha ciência da origem ilícita da motocicleta. Por sua vez, a vítima João Paulo Colagrai confirmou que a motocicleta em questão seria de sua propriedade e que teria sido objeto de roubo no mesmo dia dos fatos. Já o policial militar Márcio da Silva Tomé relatou que, em patrulhamento de rotina, avistou um indivíduo em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta e decidiu abordá-lo. Em revista, verificaram que o indivíduo, identificado como Wesley Wigor Rissati, já era conhecido nos meios policiais por tráfico de entorpecentes, contudo nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Na ocasião, o acusado apresentou a documentação da motocicleta, alegando que era emprestada de um amigo e foi liberado. No entanto, horas depois, receberam a comunicação de que a referida motocicleta seria produto de roubo e, ao retornarem ao local, encontraram Wesley, que confessou ter abandonado a motocicleta e o documento no bairro Vale do Sol, sendo o veículo recuperado e restituído à vítima. Pois bem. Como se vê, a negativa do réu restou isolada das provas produzidas nos autos, principalmente diante dos depoimentos uníssonos e coesos da vítima e dos policiais militares que atuaram na ocorrência. Além disso, a motocicleta roubada foi encontrada na posse do réu em um primeiro momento, sendo que, posteriormente, o mesmo indicou o local em que a havia abandonado, o que deixa evidente, portanto, que o mesmo tinha conhecimento de sua origem ilícita. Desse modo, não há que se falar em receptação culposa, uma vez que ficou comprovado que o réu agiu com o dolo de adquirir, receber, ocultar ou conduzir coisa que sabia ser produto de crime, ocorrido na data anterior, pois não esclareceu a quem pertencia a motocicleta apreendida em seu poder. Nesse sentido: "APELAÇÃO - RECEPÇÃO - ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - PROVA IDÔNEA PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, EIS QUE NÃO INVALIDADA POR FATO CONCRETO - SÚMULA 70 DO TJRJ - NA RECEPÇÃO, A PROVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO, DE DIFÍCIL CONSECUÇÃO, POR ESTAR CIRCUNSCRITA A ELEMENTOS SUBJETIVOS, É EXTRAÍDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCAM O FATO, INDÍCIOS QUE ENVOLVEM O DELITO, BEM COMO DA PRÓPRIA CONDUTA DO AGENTE - PROVA DO DOLO PASSA PELA ANÁLISE DE TODOS OS DADOS RELEVANTES NO PROCESSO, PRINCIPALMENTE POR SER A RECEPÇÃO UM CRIME CUJA PRÁTICA COSTUMA SER ESPECIALMENTE DISSIMULADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DEMONSTRAM QUE O APELANTE CONHECIA A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM, POIS NÃO CONSEGUIU EXPLICAR DE QUEM SERIA A PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA, QUE FOI ROUBADA SEIS DIAS ANTES DO FLAGRANTE -

REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 337 DO STJ – COM A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA SURTIU A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, JÁ QUE A PENA MÍNIMA DO CRIME DE RECEPÇÃO É DE UM ANO, SENDO QUE O RÉU É PRIMÁRIO E, NAS CONTRARRAZÕES, O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU O INTERESSE EM PROPOR A BENESSE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA QUE O FEITO SEJA REMETIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE SE MANIFESTAR SOBRE EVENTUAL PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, para declarar nula a parte dispositiva da sentença, para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público de primeiro grau, para se manifestar sobre eventual proposta de suspensão condicional do processo” (Primeira Câmara Criminal Apelação nº 0003087-66.2015.8.19.0055. Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia. Apelante: Jonathan de Souza Aguiar. Apelado: Ministério Público. Relatora: Des. Maria Sandra Kayat Direito. Data da publicação: 14/03/2018). Aliás, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse de produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse, o que, no caso dos autos, não ocorreu. Nesse sentido: “Em tema de receptação, a posse injustificada da res faria, como no furto, por presumir-se a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por meio lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova” (TACRIM/SP. Revista dos Tribunais. Rel. Luiz Amba. RT 728/543). Ora, diante de tal contexto probatório, é de se concluir que o acusado deve ser condenado pelo crime de receptação, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, atendendo aos elementos norteadores do artigo 59, “caput”, do Código Penal, e considerando que, tecnicamente, o réu não ostenta Maus antecedentes, já que suas condenações referem-se a fatos posteriores, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de efetuar qualquer redução, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal. Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu WESLEY WIGOR RISSATI, qualificado nos autos, à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Todavia, considerando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos e tendo em vista a pena agora aplicada, é de se concluir que a prescrição ocorreria em 02 anos, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso V, c.c. artigo 115, ambos do Código Penal. Todavia, observa-se que a denúncia foi recebida em 24/09/2018 e que, desde lá, não sobreveio nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Desse modo, já tendo decorrido mais de 02 anos desde o recebimento da denúncia, não resta outro caminho a seguir que não o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Assim, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, e artigo 115, todos do Código Penal. Custas não são devidas. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se oportunamente. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, com as formalidades de praxe). Em seguida, pela representante do Ministério Público, acusado e seu Defensor, manifestaram que não tem interesse em recorrer da sentença. O arquivo da gravação da audiência salvo nos autos de acordo com o Provimento nº 1.350/2020. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Roseli Aparecida Catharino Tomazella, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ SOMENTE A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.